

Datei: emails/2026-06-02_elena_an_kanzlei_unterlagen.eml

Von	"Dr. Elena Neumann" <elena.neumann@example.invalid>
An	Kanzlei <familienrecht@example.invalid>
Datum	Tue, 02 Jun 2026 21:14:00 +0200
Betreff	Unterlagen Neumann / Unterhalt und Haus

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei ■■■bersende ich die ersten Unterlagen. Ich habe noch nicht alles gefunden, weil Martin einige Ordner aus dem Arbeitszimmer mitgenommen hat. Besonders fehlen mir seine Steuerbescheide und die Unterlagen zu seinem Ingenieurb■■■ro.

Die Kinder sind seit Februar fast immer bei mir. Martin sagt zwar, er wolle ein Wechselmodell, aber praktisch klappt es nicht. Paula m■■■chte dort kaum noch ■■■bernachten. Die Kosten laufen weiter ■■■ber mein Konto. Ich m■■■chte bitte, dass es schnell eine klare Linie gibt, ohne dass Martin den Kindern sagt, ich wolle ihn ausnehmen.

Viele Gr■■■■■e

Dr. Elena Neumann

Von	RA Steffen Graubach <graubach@example.invalid>
An	"Rechtsanwältin K. Feldmann" <feldmann@example.invalid>
Datum	Wed, 10 Jun 2026 16:38:00 +0200
Betreff	Neumann ./ Neumann - Ihre Auskunftsanforderung vom 27.05.2026

Sehr geehrte Frau Kollegin,

in vorbezeichneter Angelegenheit ■■■berlassen wir zun■■■chst die Gehaltsabrechnungen unseres Mandanten f■■■r Januar bis M■■■rz 2026 sowie eine ■■■bersicht ■■■ber die laufenden Hauslasten. Unser Mandant weist darauf hin, dass Frau Dr. Neumann ein erhebliches eigenes Einkommen erzielt und das Familienheim derzeit allein nutzt. Ein Anspruch auf Ehegattenunterhalt wird daher nicht gesehen.

Weitere Unterlagen werden nach R■■■ckkehr unseres Mandanten aus dem Urlaub gepr■■■ft. Hinsichtlich des Nebengewerbes handelt es sich nur um gelegentliche Beratungen mit schwankenden Einnahmen. Die dortigen Einnahmen k■■■nnen nicht einfach als laufendes Einkommen angesetzt werden, weil erhebliche Kosten gegen■■■berstehen.

Mit freundlichen kollegialen Gr■■■■■en

Steffen Graubach
Rechtsanwalt

Datei: csv/einkommen_2025_2026.csv

person;monat;grundlohn_netto;bonus_netto;nebentaetigkeit_netto;bemerkung
Elena;2025-10;4218.10;0;0;MVZ-Gehalt
Elena;2025-11;4194.80;0;600;Honorar Zeitschrift
Elena;2025-12;4388.20;0;0;Bereitschaftsdienst
Elena;2026-01;4132.40;0;0;MVZ-Gehalt
Elena;2026-02;4219.70;0;0;MVZ-Gehalt
Elena;2026-03;4861.90;640;300;Nachzahlung Bereitschaftsdienst
Elena;2026-04;4167.20;0;0;MVZ-Gehalt
Elena;2026-05;4111.80;0;600;Honorar Zeitschrift
Martin;2025-10;5140.00;0;0;Gehaltsabrechnung fehlt im Original
Martin;2025-11;5140.00;0;0;Schätzung Elena
Martin;2025-12;5168.00;0;0;Screenshot Steuerordner
Martin;2026-01;5122.60;0;0;Gehaltsabrechnung
Martin;2026-02;5122.60;0;0;Gehaltsabrechnung
Martin;2026-03;5122.60;0;0;Gehaltsabrechnung
Martin;2026-04;unbekannt;unbekannt;0;Screenshot unvollständig
Martin;2026-05;unbekannt;unbekannt;4500;Rechnung MN-2026-016 behauptet bezahlt

Datei: csv/kinder_mehrbedarf_2026.csv

kind;position;betrag;rhythmus;beleg
Paula;Mathe-Nachhilfe;160.00;monatlich;Rechnung Lernstudio angefordert
Paula;Musikschule Klavier;86.00;monatlich;Lastschrift vorhanden
Paula;Klassenfahrt;395.00;einmalig;Elternbrief liegt vor
Jakob;Handballverein;21.00;monatlich;Jahresbeitrag anteilig
Jakob;Kieferorthopaedie Eigenanteil;42.00;monatlich;Behandlungsplan angefordert
Clara;Hort Stadtschule;174.00;monatlich;Gebuehrenbescheid vorhanden
Clara;Brille;318.40;einmalig;Rechnung Optik Leiser vorhanden

Datei: csv/vermoegenswerte_stichtage.csv

person;position;anfangswert;wert_18_06_2026;beleglage
Elena;Depot MainInvest;28500;42600;Anfangsstichtag unvollstaendig
Elena;Studienkredit;-17200;0;Tilgungsplan vorhanden
Elena;Pkw Skoda Octavia;0;16500;DAT-Auszug fehlt
Elena;Tagesgeld;0;18200;Screenshot vorhanden
Martin;Sparkonto Volksbank;14800;unbekannt;Kopie 2012 vorhanden
Martin;Werkzeuge;9000;unbekannt;Eigenliste ohne Belege
Martin;Elterndarlehen;-25000;unbekannt;Zettel ohne Zahlungsnachweise
Martin;Depot TradePort;0;86300;Screenshot 31.05.2026
Martin;Lebensversicherung;0;54800;Standmitteilung 01.01.2026
Martin;Wiesengrundstueck Ober-Moerlen;0;unbekannt;Grundbuchauszug fehlt
Beide;Familienhaus Bad Nauheim;0;760000-820000;Maklerkurzbewertung
Beide;Hausdarlehen;0;-419800;Darlehenssalden 31.05.2026

Tabellenblatt: Einkommen

Person	Monat	Netto	Sonderzahlung	Nebeneinkunft	Belegstatus
Elena	2026-01	4132.4	0	0	vollständig
Elena	2026-02	4219.7	0	0	vollständig
Elena	2026-03	4861.9	640	300	vollständig
Elena	2026-04	4167.2	0	0	vollständig
Elena	2026-05	4111.8	0	600	vollständig
Martin	2026-01	5122.6	0	0	vollständig
Martin	2026-02	5122.6	0	0	vollständig
Martin	2026-03	5122.6	0	0	vollständig
Martin	2026-04			0	Screenshot unvollständig
Martin	2026-05			4500	Nebengewerbe streitig

Tabellenblatt: Kinderkosten

Kind	Position	Betrag	Rhythmus	Beleg
Paula	Nachhilfe Mathematik	160	monatlich	fehlt
Paula	Musikschule	86	monatlich	Lastschrift
Paula	Klassenfahrt	395	einmalig	Elternbrief
Jakob	Handball	21	monatlich	Vereinsbeleg
Jakob	Kieferorthopädie	42	monatlich	Plan fehlt
Clara	Hort	174	monatlich	Gebührenbescheid
Clara	Brille	318.4	einmalig	Rechnung

Tabellenblatt: Vermoegen

Person	Position	Anfangswert	Zwischenwert 18.06.2026	Belegstatus
Elena	Depot MainInvest	28500	42600	Anfangsstichtag offen
Elena	Tagesgeld	0	18200	Screenshot
Martin	Depot TradePort	0	86300	Screenshot
Martin	Lebensversicherung	0	54800	Stand 01.01.2026
Martin	Wiesengrundstück Ober-Mörlen	0		Grundbuch fehlt
Beide	Familienhaus	0	760000-820000	Maklerkurzbewertung
Beide	Hausdarlehen	0	-419800	Bankunterlagen

Mandatsnotiz vom 18.06.2026

Dr. Elena Neumann erschien um 14:05 Uhr in der Kanzlei. Sie brachte einen blauen Ordner mit Gehaltsabrechnungen, Kontoauszügen, Schul- und Hortunterlagen sowie eine handschriftliche Liste zu Hausdarlehen und Kinderkosten mit. Die Trennung von Martin Neumann erfolgte nach ihrer Darstellung am 11.02.2026, als Martin in die Einliegerwohnung seines Bruders in Friedberg zog. Die Ehe besteht seit dem 21.09.2012. Ein notarieller Ehevertrag existiert nach beider Erinnerung nicht. Elena ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin im MVZ Wetterau, Martin Entwicklungsleiter bei der HydroMotion Systems GmbH und daneben Inhaber des Ingenieurbüros MN Strömungstechnik.

Elena möchte zunächst laufenden Kindesunterhalt, Beteiligung am Mehrbedarf und Trennungsunterhalt sichern. Die Scheidung soll erst nach Beruhigung der Betreuungssituation vorbereitet werden. Streit besteht über die tatsächlichen Einkünfte Martins, weil er sein Nebengewerbe nach Elenas Eindruck "kleinrechnet", im Mai aber eine neue CNC-Fräse geleast und im Juni eine private Depotumschichtung über 42.000 EUR vorgenommen hat. Martin zahlt seit April 2026 monatlich 1.250 EUR für alle drei Kinder zusammen und nichts für Elena. Er schreibt, Elena wohne "kostenlos im Haus" und müsse wegen ihres Arztgehalts keinen Unterhalt verlangen.

Das Familienhaus in Bad Nauheim, Hainerweg 18, steht je zur Hälfte im Miteigentum. Elena wohnt dort mit den Kindern. Die Darlehensraten von 1.840 EUR monatlich werden weiterhin vom gemeinsamen Hauskonto abgebucht, auf das Elena 1.200 EUR und Martin 640 EUR einzahlt. Nebenkosten und kleinere Reparaturen trägt Elena überwiegend allein. Martin verlangt Nutzungsentschädigung ab Juli 2026, zugleich aber keine klare Regelung zu Hauslasten.

Für Zugewinn sind die Stichtage noch zu klären. Elena nennt als Anfangsvermögen ein Depot ihrer Großmutter mit 28.500 EUR und einen Studienkredit von 17.200 EUR. Martin nennt Werkzeug, ein Sparkonto und ein angebliches Darlehen seiner Eltern. Elena bestreitet das Eltern-Darlehen als echte Verbindlichkeit, weil Rückzahlungsabreden nie eingehalten worden seien. Im Endvermögen stehen Haus, Depot, Lebensversicherung, Firmenwert des Nebengewerbes und mehrere Kontobewegungen im Raum.

Fristlage: Die Gegenseite erhielt am 27.05.2026 ein Auskunftsverlangen der bisherigen Anwältin Elenas. Die Antwort vom 10.06.2026 ist unvollständig. Eine gerichtliche Geltendmachung soll vor den Sommerferien vorbereitet werden, weil Hort- und Klassenfahrtkosten im Juli fällig werden.

Trennungs- und Betreuungschronik

Elena und Martin lebten bis Februar 2026 im Familienhaus in Bad Nauheim. Nach dem Auszug Martins blieb der Lebensmittelpunkt der Kinder unverändert. Paula besucht die 8. Klasse des Ernst-Ludwig-Gymnasiums, Jakob die 5. Klasse der Solgrabenschule und Clara die 2. Klasse der Stadtschule. Elena übernimmt morgens Frühstück, Schulwege von Clara, Arzttermine, Musikschule, Elternabende und die Wäsche. Martin holt Jakob dienstags zum Handball ab und nimmt alle Kinder nach der bisherigen Absprache jedes zweite Wochenende von Freitag 17:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr. Paula übernachtet seit Mai nur noch samstags bei Martin, weil sie dort kein eigenes Zimmer hat.

Die Eltern kommunizieren überwiegend per Messenger. Martin wirft Elena vor, sie halte ihn aus Schulfragen heraus. Elena verweist auf mehrere unbeantwortete Nachrichten zu Elternabend, Mathearbeit und Brillenanpassung. Ein Wechselmodell wurde von Martin im April 2026 vorgeschlagen, aber nicht praktisch umgesetzt. Er arbeitet nach eigenen Angaben drei Tage pro Woche im Büro in Frankfurt, zwei Tage im Homeoffice; Elena bezweifelt die Homeoffice-Tage, weil Martin häufig kurzfristig wegen Kundenprojekten absagt.

Seit der Trennung gab es folgende Betreuungsereignisse:

Für die Unterhaltsakte ist wichtig, dass die tatsächliche Betreuung derzeit kein paritätisches Modell abbildet. Die Akte enthält aber bewusst keine rechtliche Bewertung, sondern nur die berichteten Tatsachen und Unterlagen.

Datum	Ereignis	Notiz
14.02.2026	erstes Wochenende bei Martin	Clara ruft abends an, weil Schlafplatz im Wohnzimmer
03.03.2026	Handball Jakob	Martin holt ab, bringt verspätet zurück
21.03.2026	Wochenende fällt aus	Martin Kundentermin in Kassel
18.04.2026	Paula bleibt bei Elena	Streit wegen Zimmer und Lernen
09.05.2026	Clara Fieber	Elena fährt Notdienst, Martin reagiert erst am Folgetag
31.05.2026	Kommunionfeier Cousine	beide Eltern anwesend, kurzer Streit über Kosten
15.06.2026	Elternabend Clara	Elena anwesend, Martin entschuldigt wegen Projektabschluss

Kinderdaten, Mehrbedarf und Sonderbedarf

Das Kindergeld wird auf Elenas Konto gezahlt. Die laufenden Kinderkosten trägt Elena seit März überwiegend allein. Martin überwies am 03.04.2026, 05.05.2026 und 04.06.2026 jeweils 1.250 EUR mit dem Betreff "Kinder". Eine Aufteilung zwischen Barunterhalt und Kostenbeteiligung enthält der Betreff nicht. Für Februar zahlte Martin 1.800 EUR, bezeichnete dies aber später als "freiwillige Übergangshilfe".

Mehrbedarf und Sonderbedarf sind nicht abschließend sortiert. Aktuell liegen Belege für folgende Positionen vor:

Martin meint, Nachhilfe sei "Elena-Sache", weil Paula nur wegen Elenas Druck auf dem Gymnasium bleibe. Elena berichtet, Paula habe im Halbjahreszeugnis in Mathematik eine Vier gehabt und die Schule habe Nachhilfe empfohlen. Eine schriftliche Empfehlung liegt noch nicht vor.

Kind	Geburtsdatum	Schule/Betreuung	Besonderheiten
Paula Neumann	04.12.2011	8. Klasse Ernst-Ludwig-Gymnasium	Mathe-Nachhilfe, Klassenfahrt im September
Jakob Neumann	19.08.2015	5. Klasse Solgrabenschule	Handballverein, Kieferorthopädische Kontrolle
Clara Neumann	03.05.2018	2. Klasse Stadtschule, Hort bis 15:30 Uhr	Hortkosten, neue Brille Mai 2026

Position	Kind	Betrag	Fälligkeit / Zahlung
Hort Stadtschule	Clara	174,00 EUR monatlich	Lastschrift jeweils zum 5.
Musikschule Klavier	Paula	86,00 EUR monatlich	Elena zahlt seit März
Handballbeitrag	Jakob	21,00 EUR monatlich	Jahresbeitrag anteilig
Mathe-Nachhilfe	Paula	160,00 EUR monatlich	seit Februar
Brille Optik Leiser	Clara	318,40 EUR	Rechnung 22.05.2026
Klassenfahrt	Paula	395,00 EUR	Anzahlung 180,00 EUR bis 15.07.2026
Kieferorthopädie Eigenanteil	Jakob	42,00 EUR monatlich	Behandlungsplan angefordert

Einkommen Elena

Elena arbeitet seit 2020 im MVZ Wetterau als angestellte Fachärztin mit 32 Wochenstunden. Die Gehaltsabrechnungen Januar bis Mai 2026 liegen vollständig vor. Das durchschnittliche Netto beträgt nach den vorgelegten Abrechnungen 4.218,60 EUR. Enthalten sind Bereitschaftsdienstvergütungen in unterschiedlicher Höhe. Im März 2026 erhielt Elena eine Nachzahlung aus dem Bereitschaftsdienstplan Dezember 2025 in Höhe von 640,00 EUR netto.

Elena verzichtete im Januar 2025 auf einen Dienstwagen und erhält stattdessen eine monatliche Mobilitätspauschale von 180,00 EUR brutto. Sie fährt mit dem eigenen Fahrzeug zwischen Bad Nauheim und Friedberg. Die einfache Strecke beträgt nach ihrer Angabe 18 Kilometer. Berufsbedingte Aufwendungen: Ärztekammer 41,50 EUR monatlich, Berufshaftpflicht 28,00 EUR monatlich, Fortbildungsrücklage 75,00 EUR monatlich. Private Krankenversicherung besteht nicht; Elena ist gesetzlich versichert.

Nebentätigkeit: Elena schreibt seit 2024 für die Zeitschrift "Kinderpraxis aktuell" kurze Beiträge. Im Jahr 2025 erhielt sie hierfür 2.400 EUR Honorar, im Jahr 2026 bislang 900 EUR. Die Honorare werden unregelmäßig gezahlt. Ein Vertrag liegt als E-Mail-Auszug vor, aber keine vollständige Honorarabrechnung.

Elena hat ihre Arbeitszeit wegen Clara 2021 von 38,5 auf 32 Wochenstunden reduziert. Nach Auskunft der ärztlichen Leitung ist eine Ausweitung ab Januar 2027 grundsätzlich möglich, aber nur mit zusätzlichen Spätdiensten. Elena möchte wegen Hausaufgabenbetreuung und Hortende nicht kurzfristig ausweiten. Martin hält ihr eine Obliegenheit zur Vollzeittätigkeit entgegen.

Einkommen Martin

Martin ist Entwicklungsleiter bei der HydroMotion Systems GmbH in Frankfurt. Vorgelegt wurden nur die Gehaltsabrechnungen Januar bis März 2026 und ein Screenshot der Aprilabrechnung. Das monatliche Grundgehalt beträgt brutto 8.950 EUR. Hinzu kommen ein Zielbonus, ein Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung und eine Aktienoption aus dem Mitarbeiterprogramm. Die Bonuszahlung für 2025 wurde nach Martins E-Mail vom 28.03.2026 "wegen schwacher Marge stark gekürzt"; Elena fand auf dem gemeinsamen Steuerordner aber eine Bonusmitteilung über 18.600 EUR brutto.

Martin nutzt einen Firmenwagen Audi Q5 e-tron. Der geldwerte Vorteil ist in den Abrechnungen sichtbar, aber die Entfernungspauschale und Homeoffice-Tage sind nicht nachvollziehbar. Martin behauptet, er müsse das Fahrzeug "fast ausschließlich beruflich" nutzen. Elena berichtet, das Fahrzeug werde für Kinderabholungen, Baumarkt und Wochenenden verwendet. Tank- und Ladekartenbelege liegen nur teilweise vor.

Zusätzlich betreibt Martin das Ingenieurbüro MN Strömungstechnik. Nach seiner Darstellung handelt es sich um gelegentliche Beratungen mit maximal 6.000 EUR Jahresgewinn. Elena legt hingegen drei Rechnungsnummern aus April und Mai 2026 vor, die zusammen 18.900 EUR netto ausweisen. Martin erklärt, zwei Rechnungen seien noch nicht bezahlt und die Materialkosten seien hoch. Kontoauszüge des Geschäftskontos fehlen.

Für die Jahre 2023 bis 2025 fehlen Einkommensteuerbescheide, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen, Anlagen G/S, Kontennachweise des Nebengewerbes und der Bonusbescheid für 2025. Martin will diese Unterlagen "nach dem Urlaub" zusammensuchen.

Selbstständigkeit Martin

Das Ingenieurbüro MN Strömungstechnik ist seit 2019 angemeldet. Martin berät mittelständische Anlagenbauer bei Pumpen- und Ventilsteuerungen. Nach außen tritt das Büro mit eigener Website, beruflicher E-Mail-Adresse und Umsatzsteuer-ID auf. Die Website nennt als Referenzen Projekte bei Steinbach Pumpenbau, Taunus Wassertechnik und HydroMotion Systems. Elena vermutet Interessenkonflikte, weil Martins Arbeitgeber zugleich mittelbar Kundenkontakte vermittelt.

Vorliegende Rechnungsfragmente:

Martin verweist auf Material- und Softwarekosten. Elena fand auf dem gemeinsamen Hauskonto Abbuchungen für eine CAD-Lizenz von 1.188 EUR und für Werkzeugleasing von monatlich 436 EUR. Unklar ist, ob diese Kosten privat, nebensächlich oder arbeitgeberbezogen sind. Die neue CNC-Fräse steht nach Angaben von Jakob "in Papas Halle bei Onkel Ralf"; ein Leasingvertrag liegt nicht vor.

Für Unterhalt und Zugewinn sind insbesondere diese Unterlagen offen: EÜR 2023 bis 2025, betriebliche Kontoauszüge Januar 2025 bis Juni 2026, Debitorenliste, Anlagenverzeichnis, Leasingvertrag CNC-Fräse, CAD-Lizenzvertrag, Umsatzsteuervoranmeldungen und Nachweise zu privaten Nutzungsanteilen.

Rechnung	Datum	Empfänger	Betrag netto	Status laut Martin
MN-2026-014	18.04.2026	Steinbach Pumpenbau GmbH	7.800,00 EUR	noch offen
MN-2026-015	03.05.2026	Taunus Wassertechnik KG	6.600,00 EUR	teilweise verrechnet
MN-2026-016	27.05.2026	Kessler Anlagenservice GmbH	4.500,00 EUR	bezahlt auf Geschäftskonto

Wohnwert, Hauslasten und Instandhaltung

Das Familienhaus Hainerweg 18 in Bad Nauheim wurde 2016 gekauft. Wohnfläche nach Kaufvertrag: 164 Quadratmeter zuzüglich ausgebautem Dachstudio. Grundstück: 512 Quadratmeter. Eigentümer sind Elena und Martin je zur Hälfte. Der ursprüngliche Kaufpreis betrug 548.000 EUR. Für 2026 liegt eine Maklerkurzbewertung mit einer Spanne von 760.000 EUR bis 820.000 EUR vor; Martin hält die Bewertung wegen Feuchtigkeit im Keller für überhöht.

Darlehen:

Elena zahlt seit März 2026 zusätzlich Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Wasser, Stromabschlag, Heizungswartung und kleinere Reparaturen. Die Wärmepumpe fiel am 06.05.2026 aus; Rechnung Haustechnik Rademacher 1.482,30 EUR. Martin verweigert hälftige Beteiligung mit Hinweis auf angebliche Nutzungsentschädigung.

Nutzungsfragen: Elena nutzt mit den Kindern Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachstudio. Martins Arbeitszimmer im Erdgeschoss steht seit März überwiegend leer; dort lagern noch Ordner und Messgeräte. Martin verlangt Zugriff "nach Terminvereinbarung". Eine Vermietung einzelner Räume ist nach Elenas Einschätzung wegen Kinderzimmern und Durchgangslage unrealistisch.

Bank	Restschuld 31.05.2026	Rate	Zinsbindung	Besonderheit
TaunusSparkasse Darlehen 1	286.400 EUR	1.210 EUR	bis 30.09.2031	Annuität
TaunusSparkasse Darlehen 2	94.800 EUR	430 EUR	bis 30.09.2028	Sondertilgung möglich
KfW Energieeffizienz	38.600 EUR	200 EUR	bis 31.12.2029	Tilgungszuschuss bereits verbucht

Vermögen zu Ehebeginn und Zuwendungen

Eheschließung: 21.09.2012. Nach derzeitigem Unterlagenstand sind folgende Positionen zum Anfangsstichtag streitig oder belegbedürftig:

Während der Ehe erhielt Elena 2018 von ihrer Tante einen Betrag von 35.000 EUR, der nach ihrer Erinnerung für die Sondertilgung des Hausdarlehens verwendet wurde. Der Betreff der Überweisung lautet "für dich und die Kinder". Martin meint, die Zahlung sei beiden Ehegatten zugedacht gewesen, weil die Tante häufig über "euer Haus" gesprochen habe. Ein Begleitschreiben gibt es nicht.

Martin erhielt 2022 nach dem Tod seines Onkels einen Miteigentumsanteil von einem Viertel an einem Wiesengrundstück in Ober-Mörlen. Im Grundbuch steht Martin seit 14.11.2022. Ein Verkehrswert liegt nicht vor. Martin bewertet den Anteil mit 12.000 EUR, Elena verweist auf ein Neubaugebiet in der Nähe und auf eine Anfrage eines Projektentwicklers aus März 2026.

Person	Position	Betrag laut Partei	Beleglage
Elena	Depot Großmutter bei MainInvest	28.500 EUR	Depotauszug 30.09.2012 fehlt, Steuerbescheinigung 2012 vorhanden
Elena	Studienkredit	-17.200 EUR	Darlehensvertrag und Tilgungsplan liegen vor
Elena	VW Polo	5.200 EUR	Kaufvertrag 2010, Wert nicht belegt
Martin	Sparkonto Volksbank	14.800 EUR	Kontoauszug 2012 als Kopie
Martin	Werkzeugsammlung	9.000 EUR	Eigenliste ohne Kaufbelege
Martin	Darlehen Eltern	-25.000 EUR	privater Zettel vom 03.08.2011, keine Zahlungen erkennbar

Endvermögen, Depot und Lebensversicherung

Als vorläufiger Stichtag für die Zusammenstellung wird der 18.06.2026 verwendet, weil noch kein Scheidungsantrag zugestellt ist. Die tatsächlichen Stichtage müssen später angepasst werden. Die Akte sammelt nur Rohdaten und Belege.

Elena:

Martin:

Am 06.06.2026 wurden aus Martins TradePort-Depot Anteile eines MSCI-World-ETF im Gegenwert von 42.000 EUR verkauft. Elena sah die Push-Benachrichtigung auf dem Familien-iPad. Martin erklärt, er habe "Steuerrücklagen und Liquidität für das Büro" gebildet. Eine Kontogutschrift ist nicht belegt.

Position	Wert / Saldo	Beleg
Miteigentumsanteil Haus	offen	Maklerkurzbewertung, Darlehenssalden
Girokonto MVZ-Bank	7.840 EUR	Kontoauszug 31.05.2026
Tagesgeld	18.200 EUR	Screenshot 17.06.2026
Depot MainInvest	42.600 EUR	Depotauszug 31.05.2026
Studienkredit	0 EUR	abgelöst 2019
Pkw Skoda Octavia	ca. 16.500 EUR	DAT-Auszug fehlt

Position	Wert / Saldo	Beleg
Miteigentumsanteil Haus	offen	Maklerkurzbewertung, Darlehenssalden
Girokonto Privat	unbekannt	nicht vorgelegt
Depot TradePort	86.300 EUR am 31.05.2026	Screenshot von Elena
Lebensversicherung Alte Leipziger	Rückkaufswert 54.800 EUR	Standmitteilung 01.01.2026
Ingenieurbüro MN	unbekannt	Rechnungen und Anlagenliste lückenhaft
Wiesengrundstück Ober-Mörlen	streitig	Grundbuchauszug fehlt
Audi Q5 e-tron	Firmenwagen	kein Eigentum Martins, Privatnutzung streitig

Bankbewegungen und Barabhebungen

Aus den vorliegenden Kontoauszügen März bis Mai 2026 ergeben sich mehrere Bewegungen, die noch aufzuklären sind. Die Liste ist keine rechtliche Bewertung, sondern eine Belegnotiz.

Elena hat keine vollständigen Auszüge der Konten Martins. Die sichtbaren Informationen stammen aus gemeinsamen Unterlagen, Screenshots und älteren Steuerordnern. Für eine gerichtliche Geltendmachung fehlen Kontoauszüge, Depotumsatzliste und Geschäftskonto.

Datum	Konto	Buchung	Betrag	Notiz
04.03.2026	Hauskonto	Überweisung Martin	640,00 EUR	Anteil Hausrate, seit April unverändert
07.03.2026	Hauskonto	Lastschrift TaunusSparkasse	-1.840,00 EUR	Darlehensraten
12.03.2026	Elena Giro	Zahlung Musikschule	-86,00 EUR	Paula
24.03.2026	Martin privat	Barabhebung	-2.000,00 EUR	Verwendungszweck unbekannt
03.04.2026	Elena Giro	Überweisung Martin "Kinder"	1.250,00 EUR	keine Aufteilung
18.04.2026	Martin geschäftlich	Rechnung MN-2026-014	7.800,00 EUR	nur Rechnung, kein Zahlungseingang
06.05.2026	Elena Giro	Haustechnik Rademacher	-1.482,30 EUR	Wärmepumpe
22.05.2026	Elena Giro	Optik Leiser	-318,40 EUR	Brille Clara
27.05.2026	Martin geschäftlich	Rechnung MN-2026-016	4.500,00 EUR	Zahlung behauptet
06.06.2026	Martin Depot	ETF-Verkauf	42.000,00 EUR	Gutschrift ungeklärt

Korrespondenz zur Auskunft

Die frühere anwaltliche Vertreterin Elenas forderte Martin mit Schreiben vom 27.05.2026 zur Auskunft über Einkommen und Vermögen auf. Das Schreiben verlangte Gehaltsabrechnungen der letzten zwölf Monate, Steuerbescheide und Steuererklärungen 2023 bis 2025, Nachweise zum Nebengewerbe, Kontoauszüge, Depotstände, Versicherungswerte, Darlehensunterlagen und Angaben zum Grundstück Ober-Mörlen.

Martin antwortete über seinen Anwalt am 10.06.2026. Vorgelegt wurden Gehaltsabrechnungen Januar bis März 2026, ein Screenshot April 2026, eine private Übersicht zu Darlehen und eine Liste von Kostenpositionen. Nicht vorgelegt wurden Steuerbescheide, EÜR, Geschäftskonto, Bonusmitteilung, Depotumsatzliste, Lebensversicherungsstand ab Juni 2026 und Nachweise zur CNC-Fräse.

Auszug aus der gegnerischen E-Mail:

Unser Mandant ist selbstverständlich bereit, die gesetzlich geschuldeten Angaben zu machen. Er weist aber darauf hin, dass Frau Dr. Neumann wegen ihres hohen Einkommens und der kostenlosen Nutzung des Familienheims keinen Anspruch auf Ehegattenunterhalt hat. Die übersandten Gehaltsnachweise genügen zunächst. Weitere Unterlagen werden nach Rückkehr unseres Mandanten aus dem Urlaub geprüft.

Elena möchte nicht bis nach den Sommerferien warten. Sie hat Sorge, dass Martin Vermögen verschiebt und die Kinderkosten weiter allein bei ihr bleiben. Eine Eskalation im Umgang soll trotzdem vermieden werden; insbesondere soll keine Formulierung verwendet werden, die Martin gegenüber Paula als Angriff auf sein Vatersein darstellen kann.

Fristsachen und Unterlagenliste

Fehlende Unterlagen Martin:

Gehaltsabrechnungen April bis Juni 2026 vollständig.

Bonusmitteilung 2025 und Zielvereinbarung 2026.

Steuerbescheide und Steuererklärungen 2023 bis 2025.

EÜR und Anlagenverzeichnis MN Strömungstechnik 2023 bis 2025.

Geschäftskontoauszüge Januar 2025 bis Juni 2026.

Rechnungen MN-2026-014 bis MN-2026-016 mit Zahlungseingängen.

Depotstände und Depotumsätze Januar bis Juni 2026.

Lebensversicherung mit aktuellem Rückkaufswert.

Unterlagen zum Grundstück Ober-Mörlen.

Darlehensvertrag Eltern und Zahlungsnachweise.

Fehlende Unterlagen Elena:

vollständige Honorarabrechnungen der Nebentätigkeit.

Nachweis Schenkung Tante 2018 und Verwendung als Sondertilgung.

Belege zur Brille Clara, Nachhilfe Paula und Kieferorthopädie Jakob.

aktuelle Darlehenssalden der TaunusSparkasse.

DAT-Bewertung Skoda Octavia.

Die Kanzlei soll zunächst einen nüchternen Auskunfts- und Zahlungsfahrplan entwickeln. Eine fertige Berechnung liegt bewusst noch nicht in der Akte.

Thema	Datum	Bedeutung
Auskunftsverlangen frühere Anwältin	27.05.2026	Verzug und Beleganforderung prüfen
Antwort Gegenseite	10.06.2026	unvollständige Auskunft
Klassenfahrt-Anzahlung Paula	15.07.2026	Liquiditätsdruck
Hortbeitrag Juli	05.07.2026	laufender Mehrbedarf
Martins angekündigter Urlaub	01.07.2026 bis 14.07.2026	Verzögerungsargument der Gegenseite
mögliche gerichtliche Antragstellung	vor 26.07.2026	vor Ferienende vorbereiten

Auskunftsverlangen der früheren Anwältin (Abschrift für die Handakte)

Rechtsanwältin Katharina Feldmann

Fachanwältin für Familienrecht

Parkstraße 22 · 61231 Bad Nauheim · Telefon 06032 92440 · Telefax 06032 92441

RAin Feldmann · Parkstraße 22 · 61231 Bad Nauheim

Herrn

Martin Neumann

c/o Einliegerwohnung Neumann

Usinger Weg 7

61169 Friedberg (Hessen)

Mein Zeichen: 87/26 F · Bad Nauheim, den 27.05.2026

Familiensache Dr. Neumann ./ Neumann — Auskunft über Einkommen und Vermögen
(Trennungsunterhalt, Kindesunterhalt, Zugewinn)

Sehr geehrter Herr Neumann,

hiermit zeige ich an, dass mich Ihre Ehefrau, Frau Dr. Elena Neumann, mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Eine auf mich lautende Vollmacht füge ich bei.

Sie leben von meiner Mandantin seit dem 11.02.2026 getrennt. Die drei gemeinsamen Kinder Paula, Jakob und Clara leben im Haushalt meiner Mandantin. Zur Bezifferung des Kindesunterhalts, des Trennungsunterhalts und zur Vorbereitung der güterrechtlichen Auseinandersetzung fordere ich Sie auf, bis zum

17.06.2026

Auskunft über Ihre sämtlichen Einkünfte und Ihr Vermögen zu erteilen und die Auskunft wie folgt zu belegen:

Gehaltsabrechnungen der HydroMotion Systems GmbH für die letzten zwölf Monate einschließlich der Bonusmitteilung für das Jahr 2025 und der Zielvereinbarung 2026,

Einkommensteuerbescheide und Einkommensteuererklärungen für die Jahre 2023 bis 2025 nebst sämtlichen Anlagen,

Einnahmen-Überschuss-Rechnungen und Anlagenverzeichnisse des Ingenieurbüros MN Strömungstechnik für die Jahre 2023 bis 2025,

Kontoauszüge des Geschäftskontos ab Januar 2025 sowie Ihrer privaten Konten ab Januar 2026,

Depotstände und Depotumsatzlisten für sämtliche Depots, insbesondere bei TradePort,

Standmitteilung der Lebensversicherung Alte Leipziger mit aktuellem Rückkaufswert,

Unterlagen zu dem Ihnen zugefallenen Grundstücksanteil in Ober-Mörlen (Grundbuchauszug, etwaige Kaufangebote),

den behaupteten Darlehensvertrag mit Ihren Eltern nebst Nachweisen über tatsächlich geleistete Zins- und Tilgungszahlungen.

Ferner fordere ich Sie auf, ab Juni 2026 einen angemessenen monatlichen Kindesunterhalt für alle drei Kinder sowie Trennungsunterhalt an meine Mandantin zu zahlen. Die bisherige Pauschale von 1.250,00 EUR monatlich für drei Kinder deckt den gesetzlichen Mindestbedarf ersichtlich nicht. Eine genaue Bezifferung bleibt nach Erteilung der Auskunft vorbehalten.

Ich weise darauf hin, dass meine Mandantin ihrerseits zur Auskunft bereit ist und ihre Gehaltsunterlagen vollständig vorlegen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Feldmann

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht

Anlage: Vollmacht im Original

Vermerk der jetzt mandatierten Kanzlei: Abschrift aus der von Frau Dr. Neumann übergebenen Handakte. Die Antwort der Gegenseite vom 10.06.2026 (RA Graubach) liegt als E-Mail vor und ist unvollständig; vgl. Stück 11 und 12.

Verdienstabrechnung Dr. Elena Neumann, Mai 2026 (Abdruck)

MVZ Wetterau gGmbH · Personalabteilung · Frankfurter Straße 110 · 61169 Friedberg (Hessen)

Entgeltabrechnung für Mai 2026 · Personal-Nr. 20-4471 · Abrechnungstag: 28.05.2026

Bezüge

Gesetzliche Abzüge

Netto

Hinweis der Personalabteilung: Die Nachzahlung aus dem Bereitschaftsdienstplan Dezember 2025 wurde mit der Abrechnung März 2026 ausgezahlt und ist in dieser Abrechnung nicht enthalten.

Kanzleivermerk: Der Auszahlungsbetrag Mai liegt unter dem von der Mandantin genannten Fünf-Monats-Durchschnitt von 4.218,60 EUR netto, weil die Bereitschaftsdienste im Mai gering ausfielen und die März-Nachzahlung den Durchschnitt hebt. Für die Unterhaltsberechnung ist ein Jahresdurchschnitt aus den Abrechnungen Januar bis Mai 2026 zu bilden; die übrigen Abrechnungen liegen im blauen Ordner der Mandantin (vgl. Stück 01).

Angabe	Wert
Name	Dr. med. Elena Neumann
Anschrift	Hainerweg 18, 61231 Bad Nauheim
Eintritt	01.04.2020
Tätigkeit	Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
Wochenstunden	32,0
Steuerklasse	4, Kinderfreibeträge 3,0
Krankenkasse	Techniker Krankenkasse (gesetzlich)

Lohnart	Betrag
Tabellenentgelt (32/38,5)	6.412,80 EUR
Bereitschaftsdienstvergütung April 2026 (3 Dienste)	486,20 EUR
Mobilitätspauschale (Dienstwagenverzicht)	180,00 EUR
Gesamtbrutto	7.079,00 EUR

Abzug	Betrag
Lohnsteuer	-1.503,46 EUR
Solidaritätszuschlag	0,00 EUR
Kirchensteuer (ev)	-135,31 EUR
Krankenversicherung	-595,44 EUR
Pflegeversicherung	-125,52 EUR
Rentenversicherung	-658,35 EUR
Arbeitslosenversicherung	-91,33 EUR

Position	Betrag
Auszahlungsbetrag	3.969,59 EUR
Überwiesen auf Konto	MVZ-Bank, IBAN DE55 5185 0079 XXXX XXXX 90

Nachtrag Depot, Bonus und Kindesmehrbedarf

1. Neue Unterlagen

Am 28.06.2026 reicht die Mandantin einen Depotjahresauszug, eine Bonusabrechnung und eine Rechnung für Lerntherapie ein. Der Bonus ist im März gezahlt, aber teilweise für Steuerrückstellungen verwendet worden.

2. Bedeutung

Der Nachtrag ändert nicht automatisch das Ergebnis; er zwingt zur Trennung von Einkommen, Vermögensbildung, Mehrbedarf und freiwilligen Leistungen.

Neumann ./ Neumann - Auskunfts- und Beleganforderung

Sehr geehrter Herr Kollege Graubach,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihre Nachricht vom 10.06.2026. Die bislang übersandten Unterlagen genügen für eine verlässliche Prüfung von Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt und Vermögensauskunft nicht. Wir bitten daher um geordnete Ergänzung der nachfolgend bezeichneten Belege.

Die Anforderung erfolgt ohne Präjudiz für eine spätere Bezifferung. Eine abschließende Berechnung ist mangels vollständiger Unterlagen nicht möglich.

1. Einkommen aus Anstellung

vollständige Gehaltsabrechnungen April bis Juni 2026 einschließlich geldwertem Vorteil Firmenwagen, Bonus, Aktienoptionen und Altersvorsorgezuschuss;

Bonusmitteilung für das Geschäftsjahr 2025 und Zielvereinbarung für 2026;

Nachweise zu Homeoffice-Tagen und arbeitsvertraglicher Dienstwagennutzung.

2. Nebengewerbe MN Strömungstechnik

Einnahmen-Überschuss-Rechnungen 2023 bis 2025;

betriebliche Kontoauszüge Januar 2025 bis Juni 2026;

Rechnungen MN-2026-014 bis MN-2026-016 mit Zahlungseingängen und Kostenbelegen;

Anlagenverzeichnis, Leasingvertrag CNC-Fräse und CAD-Lizenzvertrag.

3. Vermögen und Haus

Depotstände und Depotumsätze Januar bis Juni 2026;

aktueller Rückkaufswert der Lebensversicherung;

Unterlagen zum Grundstück Ober-Mörlen;

Darlehensvertrag Eltern einschließlich Zahlungsnachweisen;

aktuelle Darlehenssalden und Belege zu Hauslasten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwältin K. Feldmann

Neumann - Unterlagenstand und nächster Schritt

Sehr geehrte Frau Dr. Neumann,

wir haben die bislang vorhandenen Unterlagen gesichtet. Für eine belastbare Bezifferung fehlen insbesondere die vollständigen Einkommensunterlagen Ihres Ehemannes, die Nachweise zum Ingenieurbüro, Depotumsätze und Belege zum behaupteten Darlehen der Eltern.

Wichtig ist, dass wir die Betreuungssituation und die Kinderkosten weiter mit Belegen unterlegen. Bitte reichen Sie die noch offenen Rechnungen zur Nachhilfe, zur Kieferorthopädie und zur Klassenfahrt nach, sobald sie vorliegen.

Wir schlagen vor, die Gegenseite noch einmal mit kurzer Frist zur Ergänzung aufzufordern und parallel den gerichtlichen Antrag so vorzubereiten, dass er nach Fristablauf ohne erneute Sortierphase eingereicht werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin K. Feldmann